



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SENDI SULISTIYADI
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 September 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lapas Klas I Malang
Jalan Asahan No.7 RT 10/RW 01, Kelurahan
Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa di Tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 30 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 30 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sendi Sulistiyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sendi Sulistiyadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah printout potongan rekaman CCTV, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) E1FO2N11M2AT Tahun 2018 warna white red Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292, dikembalikan kepada saksi Munawir Syaiful Rizal.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa Adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als CEMONG Bin Alm SUGITO pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 09.31 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026 bertempat di Resto Ayam 88 Jalan Sunan Kalijaga Nomor 35A Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi Munawir Syaiful Rizal datang ke tempat kerjanya di Resto Ayam 88 yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 35A Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang lalu saksi Munawir Syaiful Rizal memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) warna white red Tahun 2018 Nopol M-5222-NV di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Resto Ayam 88, kemudian pada sekira jam 09.00 terdakwa datang ke Resto Ayam 88 dengan tujuan makan, namun saat terdakwa melihat 1(satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di meja Resto, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang akan digunakannya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa diam-diam mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari Resto Ayam 88, sesampainya di halaman parkir terdakwa melihat hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu memasukkan kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Munawir Syaiful Rizal selaku pemiliknya, terdakwa membawa 1 (satu- unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 tersebut dengan mengendarainya;

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Munawir Syaiful Rizal mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa SENDI SULISTIYADI Als CEMONG Bin Alm SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 476 Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAWIR SYAIFUL RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat walafiat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan baru kenal pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2026

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di dalam Resto Ayam 88 Jl. Sunan Kalijaga No. 35A Kel. Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di bagian Kitchen dan pagi itu saksi datang sekira Pukul 07.00 WIB dan memarkir sepeda motor saksi di depan Resto seperti biasanya dimana tempat parkir karyawan dan pelanggan tidak ada bedanya dan saksi parkir di sisi kiri yang tidak terlihat dari dalam Resto dan motor sudah saksi kunci stang ;
 - Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa datang masuk dan memesan makanan di Resto dan saksi yang melayani, Lalu setelah makanan jadi terdakwa membawa makanan pesannya tersebut dan duduk di sebuah meja;
 - Bahwa saksi lupa telah menaruh kunci motornya diatas meja pelanggan dan meja tersebut tertutup stand banner sehingga tidak terlihat dari CCTV;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa keluar sebentar seperti mengecek sesuatu kemudian masuk Kembali dan makan di meja tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari resto;
 - Bahwa Sekitar Pukul 10.00 WIB saksi baru sadar kalau motor saksi tidak ada ditempat dan cek CCTV dan terlihat terdakwa memindahkan kunci motor ke ujung meja sehingga tidak terlihat dari CCTV;
 - Bahwa sampai dengan waktu saksi sadar motor hilang hanya ada terdakwa yang datang ke Resto, sehingga saksi yakin terdakwa yang mengambil motor saksi;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan motor tersebut hilang dan sekarang disita dan berada di Kejaksaan ;
 - Bahwa Barang Bukti sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Noin JFU1E2215292 adalah benar sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi akan mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan selama satu bulan saksi meminjam sepeda motor saudara saksi untuk bisa bekerja ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;
2. Saksi MARSHA WAHYU SETYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat Walafiat;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan baru kenal pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2026 sekira pukul 09.00 wib bertempat di halaman Resto Ayam 88 Jl. Sunan Kalijaga No. 35A, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa datang masuk dan memesan makanan di Resto dan saksi melihat itu dan setelah makanan jadi terdakwa membawa makanan pesannya tersebut dan duduk di sebuah meja;
- Bahwa Sekitar Pukul 10.00 WIB saksi korban Munawir baru menyadari kalau motornya tidak ada ditempat dan cek CCTV dan terlihat terdakwa memindahkan kunci motor ke ujung meja sehingga tidak terlihat dari CCTV;
- Bahwa sampai dengan waktu diketahui motor hilang hanya terdakwa yang datang ke Resto, sehingga saksi yakin terdakwa yang mengambil motor saksi Munawir;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan motor tersebut hilang dan sekarang disita dan berada di Kejaksaan;
- Bahwa Barang Bukti yang di tunjukan di depan persidangan berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 adalah sepeda motor milik saksi korban Munawir yang diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SENDI SULISTIYADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat Walafiat ;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 09.00 WIB saat beristirahat dari mengamen datang ke Resto Ayam 88 di Jl. Sunan Kalijaga No. 35A Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan tujuan awal adalah makan;
- Bahwa setelah memesan dan membayar makanannya terdakwa menuju sebuah meja yang ada kunci motor tergeletak diatasnya;
- Bahwa Terdakwa sengaja menunggu sampai ada orang yang datang mengambil kunci motor tersebut tetapi karena tidak juga ada orang yang mengambil timbul niat terdakwa untuk mengecek lebih dulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggeser letak kunci motor keujung meja dan terdakwa kemudian berdiri dan keluar resto untuk melihat apakah ada sepeda motor diluar dan benar terdakwa melihat hanya ada satu sepeda motor di parkiran;
 - Bahwa terdakwa masuk Kembali kedalam resto dan menghabiskan makanannya, setelah selesai terdakwa mengambil kunci motor itu dan keluar;
 - Bahwa terdakwa mencoba masukan kunci tersebut dan ternyata motor tersebut tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian menyalakan mesin motor itu dan langsung pergi membawa motor itu;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di tempat parkir Resto Ayam 88 di Jl. Sunan Kalijaga No. 35A, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
 - Bahwa Barang yang di ambil Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor di halaman Parkiran depan Resto Ayam 88 Jalan Sunan Kalijaga No. 35A Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
 - Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor itu dan membawanya tanpa ijin dari pemiliknya ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Batu dan titip di parkiran sekitar kota Batu dengan tujuan terdakwa pergungan untuk jalan mencari Lokasi ngamen;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lain di kota Batu dan terdakwa simpan di Kediri dengan maksud yang sama;
 - Bahwa terhadap sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 sudah sempat terdakwa perbaiki yaitu dengan mengelem spakbor belakang dan Ganti footstepnya dan Nopol sengaja terdakwa buang untuk menghilangkan jejak;
 - Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292;
 - Bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses pemeriksaan terkait perkara yang sama yaitu pencurian yang di lakukan Terdakwa di Kota Batu dan Kediri;
 - Bahwa Terdakwa penah di pidana dengan kasus Penggelapan Tahun 2023;
- Menimbang bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa : 1(satu) buah printout potongan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) E1FO2N11M2AT Tahun 2018 warna white red Noka MH1JFU124JK205590 Nosing JFU1E2215292, terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi Munawir Syaiful Rizal datang ke tempat kerjanya di Resto Ayam 88 yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 35A Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang lalu saksi Munawir Syaiful Rizal memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) warna white red Tahun 2018 Nopol M-5222-NV di halaman Resto Ayam 88, kemudian pada sekira jam 09.00 terdakwa datang ke Resto Ayam 88 dengan tujuan makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di salah satu meja sambil menunggu makanan pesanan, terdakwa melihat 1(satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di meja Resto, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan untuk kepastiannya Terdakwa sengaja keluar dan melihat hanya ada satu sepeda motor di tempat parkir kemudian terdakwa balik ke tempat duduk semula dan terdakwa mendorong kunci motor ke sudut meja dan setelah selesai makan, Terdakwa mengambil kunci motor tersebut lalu menuju tempat parkir Resto Ayam 88 yang hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu memasukkan kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah batu ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu- unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosing JFU1E2215292 tersebut dengan mengendarainya adalah milik Munawir Syaiful Rizal ;
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa, saksi Munawir Syaiful Rizal mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus Penggelapan tahun 2023;
- Bahwa sekarang Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan dalam perkara yang sama yaitu Pencurian yang di lakukan di daerah Batu dan Kota Kediri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara Melawan Hukum"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*straafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang bahwa Unsur "Setiap orang" menurut pasal 145 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana tentunya



harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya, Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “setiap orang” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa subyek hukum yang diajukan dipersidangan, dan apakah memang identitasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa SENDI SULISTIYADI membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang di maksud dengan *mengambil* yaitu berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk di miliki / dikuasai;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan *suatu barang* yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk di miliki yaitu pelaku telah berniat untuk menguasai / memiliki barang yang ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tidak di dukung oleh adanya suatu hak



atau kewenangan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau keinginan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi Munawir Syaiful Rizal datang ke tempat kerjanya di Resto Ayam 88 yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 35A Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang lalu saksi Munawir Syaiful Rizal memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) warna white red Tahun 2018 Nopol M-5222-NV di halaman Resto Ayam 88, kemudian pada sekira jam 09.00 terdakwa datang ke Resto Ayam 88 dengan tujuan makan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa duduk di salah satu meja sambil menunggu makanan pesanan, terdakwa melihat 1(satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di meja Resto, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan untuk kepastiannya Terdakwa sengaja keluar dan melihat hanya ada satu sepeda motor di tempat parkir kemudian terdakwa balik ke tempat duduk semula dan terdakwa mendorong kunci motor ke sudut meja dan setelah selesai makan, Terdakwa mengambil kunci motor tersebut lalu menuju tempat parkir Resto Ayam 88 yang hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir sehingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu memasukkan kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah batu ;

Menimbang bahwa terdakwa membawa 1 (satu- unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 tersebut dengan mengendarainya adalah milik Munawir Syaiful Rizal ;

Menimbang bahwa kibat perbuatan terdakwa, saksi Munawir Syaiful Rizal mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat bahwa sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna white red Nopol M-5222-NV Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 yang merupakan milik dari Munawir Syaiful Rizal dalam penguasaan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah menikmati kegunaan Sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya sendiri, kehendak mana telah di dukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan bahwa saat itu terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban dengan maksud untuk di kuasai dan akan di manfaatkan oleh terdakwa seolah-olah milik terdakwa sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang di ajukan secara Lisan di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pemaafan hakim di karenakan Terdakwa pernah di pidana Penggelapan Tahun 2023 dan sekarang Terdakwa dalam pemeriksaan dalam perkara yang sama yaitu melakukan pencurian di daeah Batu dan Kediri, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak mau merubah tingkah lakunya akan tetapi kembali melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dan mengenai lamanya pembedanaan akan di tentukan dalam amar putusan ini karena menurut Majelis Hakim Pembedanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pembedanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah printout potongan rekaman CCTV, terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) E1FO2N11M2AT Tahun 2018 warna white red Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292, merupakan milik Saksi Korban Munawir Syaiful Rizal maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Munawir Syaiful Rizal ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Terdakwa sementara di proses pemeriksaan dalam perkara pencurian di Batu dan Kediri ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SENDI SULISTIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah printout potongan rekaman CCTV ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) E1FO2N11M2AT Tahun 2018 warna white red Noka MH1JFU124JK205590 Nosin JFU1E2215292 ;
Dikembalikan kepada saksi Munawir Syaiful Rizal ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 oleh kami, CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum. dan MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh INDAH MERDIANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Mlg



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.